刑法10 筆記：原因自由行為

> 來源：刑法10 課程字幕 01:21:00 ~ 02:28:00

🕮 法條原文速查

> **§19**（精神狀態與責任能力）
> I 行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致**不能辨識**其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。
> II 行為時因前項之原因，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，**顯著減低**者，得減輕其刑。
> III 前二項規定，於因**故意或過失自行招致**者，不適用之。
> → §19 III 是**例外模式**的法律明文，不是原因自由行為的定義

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「§19 III 是否為原因自由行為的定義？」	**否**，§19 III 僅是**例外模式**的法律明文依據，不是原因自由行為的定義
「原因自由行為有幾種模式？」	兩種：**構成要件模式**（前置犯行）與**例外模式**（§19 III）
「構成要件模式能否引用 §19 III？」	**不可以**。構成要件模式不涉及責任能力調整，引用 §19 III 是掛羊頭賣狗肉
「構成要件模式的『雙重故意』是什麼？」	①自陷責任能力缺陷的故意 ②法益侵害的故意。兩者都有＝故意犯，缺一＝過失犯
「自醉行為（麻醉狀態下情緒不法行為）之效果？」	**無罪**。行為人喝酒無自陷故意、亦無法益侵害故意，非原因自由行為
「定式犯罪在構成要件模式下的問題？」	定式犯罪（如竊盜）要求特定行為方式（竊取），喝酒≠竊取 → 前置犯行行不通
「§19 III 何時增訂？」	**2006 年 7 月 1 日**。之前無此規定，一面倒構成要件模式；之後兩說並存
「兩模式的著手時點差異？」	構成要件模式＝**喝酒時**（前置行為）；例外模式＝**砍人時**（後行為）
「精神病患不服藥是否為原因自由行為？」	理論上**不排除**，但要件通常**過不去**（保證人地位、因果關係、故意過失、期待可能性等障礙）

一、原因自由行為的基本概念

問題的起源

```
責任能力以「行為時」判斷
        ↓
行為人在有完全責任能力時，故意使自己陷入責任能力缺陷
        ↓
在無/限制責任能力狀態下侵害法益
        ↓
若純依行為時判斷 → 無罪或減刑（不合理）
        ↓
原因自由行為理論 → 例外讓行為人負完全責任
```

二、兩大模式

模式總覽

比較項目	構成要件模式（前置犯行）	例外模式（§19 III）
核心思維	用**前行為**（喝酒）論罪	用**後行為**（砍人）論罪，§19 III 排除減免
法律依據	不需要 §19 III	**需要** §19 III
犯罪行為	前行為（喝酒＝殺人行為）	後行為（砍人＝殺人行為）
著手時點	**喝酒時**（故可能成立未遂）	**砍人時**（無殺人未遂空間）
責任能力	前行為時有完全責任能力（不需調整）	後行為時無責任能力 → §19 III 視為完全
定式犯罪	**有困難**（喝酒≠竊取→無法前置）	**無此困難**
歷史	§19 III 增訂前（2006 前）一面倒	§19 III 增訂後（2006 後）始有明文

三、構成要件模式詳解

（一）前置犯行的邏輯

```
甲計畫殺乙 → 故意灌醉自己 → 醉後持刀砍殺乙
                （前行為）          （後行為）

構成要件模式：
① 後行為（砍人）→ 無責任能力 → 不成立犯罪
② 前行為（喝酒）→ 有完全責任能力 → 用此行為論殺人罪
```

- 殺人罪是**非定式犯罪**（行為方式不限）→ 喝酒可以是殺人的行為方式 ☑
- 竊盜罪是**定式犯罪**（必須「竊取」）→ 喝酒不是竊取 ✗

（二）雙重故意要求

```
故意與行為同時存在原則
        ↓
用前行為（喝酒）論罪
        ↓
喝酒當時必須有：
   ① 自陷責任能力缺陷的故意（知道喝酒會醉）
   ② 法益侵害的故意（喝酒時就打算殺人）
        ↓
兩者都有 → 故意犯
缺一 → 過失犯
兩者都無 → 非原因自由行為
```

（三）雙重故意的五種組合

組合	自陷故意	法益侵害故意	結論
①	故意	故意	**故意犯**（故意殺人）
②	故意	過失	**過失犯**（過失致死）
③	過失	故意	**過失犯**（理論上可能性低）
④	過失	過失	**過失犯**（過失致死）
⑤	無	無	**無罪**（自醉行為）

（四）自醉行為（第⑤種）

- 行為人單純喝酒，無自陷故意、也無法益侵害故意
- 醉後因情緒失控而傷人
- 結論：**無罪**（麻醉狀態下的情緒不法行為）
- 這不是原因自由行為

（五）定式犯罪的困難

犯罪類型	行為方式	前置犯行可否
殺人（非定式）	不限	☑ 喝酒可以是殺人方式
竊盜（定式）	必須「竊取」	✗ 喝酒不是竊取
己手犯	必須親自為之	✗ 前置行為無法親自實現

（六）構成要件模式的寫法重點

> ⚠ 採構成要件模式時，**絕對不可以引用 §19 III**！
>
> - §19 III 是例外模式的規定
> - 構成要件模式不涉及責任能力的調整
> - 前行為時本來就有責任能力，不需要 §19 III

四、例外模式詳解

（一）§19 III 的運作

```
甲計畫殺乙 → 故意灌醉自己 → 醉後持刀砍殺乙
                                    （用此行為論罪）

例外模式：
① 後行為（砍人）→ 構成要件該當、違法
② 罪責：原本 §19 I/II 可免罰或減輕
③ 但 §19 III：因故意或過失自行招致 → 不適用 §19 I/II
④ 結論：視為完全責任能力 → 成立犯罪
```

（二）§19 III 的性質

- §19 III **不是**原因自由行為的定義
- §19 III **只是**例外模式的法律明文
- 沒有 §19 III → 例外模式無法律依據 → 違反罪刑法定原則
- 有 §19 III → 例外模式有明文支撐

（三）例外模式也要看雙重故意

組合	自陷故意/過失	法益侵害故意/過失	§19 III 適用
故意＋故意	故意自陷	故意侵害	☑ 適用，成立故意犯
故意＋過失	故意自陷	過失侵害	☑ 適用，成立過失犯
過失＋故意	過失自陷	故意侵害	☑ 適用，成立過失犯
過失＋過失	過失自陷	過失侵害	☑ 適用，成立過失犯
無＋無	無故意過失	無故意過失	✗ 不適用，無罪

五、考題寫作示範

典型題目：甲計畫殺乙，喝醉後持刀砍殺乙致死

版本一：構成要件模式

```
一、甲持刀砍殺乙的行為（後行為）
  （一）構成要件：客觀→行為、結果、因果、歸責 ☑
                  主觀→故意 ☑（醉後仍有認知與決意）
  （二）違法性：無阻卻事由
  （三）罪責：涉及原因自由行為
        → 兩說並列（構成要件模式 vs 例外模式）
        → 採構成要件模式
        → 後行為無責任能力 → 不成立犯罪

二、甲喝酒的行為（前行為）
  （一）構成要件：客觀→行為（喝酒）、結果（乙死）、因果、歸責 ☑
                  主觀→雙重故意 ☑（自陷故意＋殺人故意）
  （二）違法性：無阻卻事由
  （三）罪責：喝酒時有完全責任能力 ☑
  → 成立 §271 殺人罪

⚠ 不可引用 §19 III！
```

版本二：例外模式

```
一、甲持刀砍殺乙的行為
  （一）構成要件：客觀 ☑、主觀 ☑
  （二）違法性：無阻卻事由
  （三）罪責：涉及原因自由行為
        → 兩說並列
        → 採例外模式
        → 甲具雙重故意（自陷故意＋殺人故意）
        → 依 §19 III，前二項不適用
        → 視為完全責任能力
  → 成立 §271 殺人罪
```

常見錯誤：掛羊頭賣狗肉

> 聲稱採構成要件模式，卻在罪責中引用 §19 III 說「視為完全責任能力」
> → 這其實是**例外模式**的寫法！
> → 要不就改稱例外模式，要不就拿掉 §19 III 做前置犯行

六、精神病患不服藥的問題

問題

精神病患有處方藥，但自行停藥，放任精神病發作後侵害他人法益，是否為原因自由行為？

結論

學說與實務：**不排除適用原因自由行為，但要件通常過不去**

構成要件模式的障礙

關卡	問題
① 保證人地位	精神病患**沒有吃藥的義務**（吃藥是權利非義務），前置犯行是不作為→欠缺作為義務。例外：對特定人有保護義務（如不服藥後攻擊自己的小孩→有義務），但很罕見
② 因果關係	抗精神病藥物對每人效果不同，無法證明「服藥就不會犯罪」
③ 主觀不法	停藥可能就是精神病的結果（病人覺得自己好了→無自陷故意過失）
④ 罪責	前置到停藥時，病患可能**已經發病**→前置也無責任能力
⑤ 期待可能性	部分藥物副作用嚴重（發抖、失禁、喪失人性尊嚴）→ 期待服藥可能性有疑問

例外模式的障礙

- 要求：①停藥引起結果行為時責任能力障礙 ②停藥時有完全責任能力 ③停藥時有雙重故意/過失
- 大多數個案：停藥時**已因精神病作用而無完全責任能力** → 過不去

實務見解

> 100 年判決：精神病患未依醫囑服藥或定期回診，其於精神狀態正常時故意、過失自陷責任能力欠缺之情況有所不同，很難說是原因自由行為。

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§19 I	精神障礙致不能辨識/控制 → 不罰	原因自由行為欲排除之規定
§19 II	精神障礙致辨識/控制顯著減低 → 得減輕	原因自由行為欲排除之規定
§19 III	因故意過失自行招致 → 前二項不適用	**例外模式之法律明文**（2006.7.1 增訂）